



VERBALE DI GARA

Seconda seduta (Pubblica)

n° 02 Data 06\02\2023	Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, con le modalità previste dall’art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827. CIG: Z3639388FB
------------------------------	--

L'anno 2023, addì 6 (sei) del mese di febbraio, alle ore 15:13, presso il Comune di Squillace (CZ), nei locali dell'Ufficio Tecnico comunale; a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di ASMECOMM, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Premesso che:

- con determinazione del Settore Tecnico n. 628 in data 20/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto in oggetto, mediante il sistema dell'asta pubblica con le modalità previste dall'art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica;
- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale
1	03027690795	Franzè Antonio
2	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami
3	03673690792	General Industry srl

- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2023;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 31 del 23/01/2023, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice così composta:

Commissario	Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace.
Commissario	Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace.
Commissario	Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.

- è stata attestata l'inesistenza di cause di incompatibilità che impediscano ai membri del seggio di gara di svolgere le rispettive funzioni nella procedura in oggetto, mediante sottoscrizione di apposite dichiarazioni;
- in data 30.01.2023 alle ore 15:10 si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa con procedura telematica gestita sulla piattaforma.asmecomm.it TUTTOGARE, con redazione del verbale n. 1, con il quale il Seggio di Gara ha rilevato un'incongruenza nei documenti amministrativi presentati dall'operatore economico Industria boschiva Nadile Legnami, in quanto mancanti del D.G.U.E.;

- pertanto, il Seggio ha disposto l'ammissione con riserva alle fasi successive di gara, del suddetto operatore economico, avviando il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ed assegnando un termine di 7 giorni per la trasmissione dei chiarimenti da parte dell'Industria boschiva Nadile Legnami;
- la successiva seduta per la valutazione della documentazione di cui al soccorso istruttorio e successivamente delle offerte economiche è stata fissata per le ore 15:00 del 06.02.2023;

Considerato che:

- con nota prot. n. 590 del 30.01.2023, trasmessa mediante comunicazione sulla piattaforma.asmecomm.it TUTTOGARE, è stata richiesta alla ditta di cui sopra l'integrazione del D.G.U.E. assegnando il termine delle ore 13.00 del giorno 06.02.2023;
- entro il termine stabilito è pervenuta l'integrazione richiesta alla ditta Industria boschiva Nadile Legnami;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente *dichiara aperta* la seconda seduta pubblica per l'apertura e la valutazione della documentazione integrativa relativa al procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Seggio di Gara, quindi, procede alla valutazione della documentazione trasmessa per il soccorso istruttorio dando atto che la ditta Industria boschiva Nadile Legnami ha caricato il DGUE.

Si redige, pertanto, l'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale
1	03027690795	Franzè Antonio
2	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami
3	03673690792	General Industry srl

Il Presidente sulla piattaforma.asmecomm.it TUTTOGARE chiude, dunque, la fase amministrativa e, successivamente, provvede ad aprire la busta economica ed a scaricare l'offerta dei concorrenti.

Viene, quindi, verificata la validità delle firme e dei relativi certificati.

Si dà atto che l'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n° 827, con modalità interamente telematica.

Sulla base di quanto offerto dagli operatori economici ammessi viene stilata la seguente graduatoria:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	03027690795	Franzè Antonio	61,600
2	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami	38,900
3	03673690792	General Industry srl	11,000

Si precisa che dalla lettura dell'offerta della ditta General Industry srl è emerso che è stata indicata una percentuale di aumento pari al 111%, mentre l'importo espresso in valore assoluto è di € 36.041,30 pari al valore dell'11% che, di fatto, rappresenta la percentuale di aumento applicata per la proposta dell'offerta economica.

La Commissione, ultimate le operazioni di gara e preso atto dei risultati sopra riportati, approva la graduatoria finale degli offerenti, e propone al R.U.P. l'aggiudicazione all'operatore economico piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

Il Presidente, pertanto, dichiara che la miglior offerta nella graduatoria finale - stilata per l'appalto in oggetto - risulta essere quella della ditta Franzè Antonio che ha offerto un aumento percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge.

La seconda classificata è la ditta Industria boschiva Nadile Legnami ha offerto un aumento percentuale del 38,900 % pari ad un importo netto di € 45.100,33 ed IVA come per legge.

Esaurite le operazioni di gara la seduta è dichiarata conclusa alle ore 17:00, ed il Presidente avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Tutta la documentazione di gara viene raccolta e depositata per essere custodita.

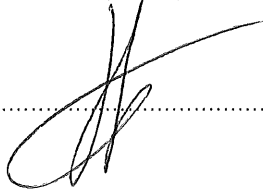
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune e sul profilo internet del Comune di Squillace, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Squillace, lì 06/02/2023

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Presidente



Commissario - Membro effettivo



**Commissario - Membro effettivo
e Segretario Verbalizzante**

